十、有的常委会组成人员对草案中关于计划生育经费的有关规定能否落实表示担心，提出如果兑现不了就不应当在条例中规定。对此，我们征求了省政府法制办公室和省计生委的意见，他们反映草案有关计划生育工作经费问题，省政府及其有关部门非常重视，多次作过专题研究，省计生委会同省财政厅反复测算，并征求过各地州市和部分县的意见。草案有关经费问题的规定经过省政府第66次常务会议讨论同意，实际中是能够得到落实的。

有的常委会组成人员提出，条例草案条文太多，文字太长，建议作一些精简。经反复研究，把草案中上位法或其他法律法规有明确规定的第十六条、第十七条、第三十二条、第四十三条第一款、第四十四条、第三十四条第二款删去。此外，还对个别条款作了调整，个别文字作了修改。

根据上述意见修改后的条例修订草案修改稿和以上报告，请予审议。

云南省人民代表大会常务委员会关于批准《云南省澜沧拉祜族自治县矿产资源管理条例》的决议

（2002年7月25日云南省第九届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）

云南省第九届人民代表大会常务委员会第二十九次会议审议了《云南省澜沧拉祜族自治县矿产资源管理条例》，同意省人大民族委员会的审议结果报告，决定批准这个条例，由澜沧拉祜族自治县人民代表大会常务委员会公布施行。

云南省澜沧拉祜族自治县矿产资源管理条例

（2002年2月25日澜沧拉祜族自治县第十一届人民代表大会第六次会议通过
2002年7月25日云南省第九届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批准）

第一条 为加强矿产资源的开发利用和保护管理，根据《中华人民共和国民族区域自治法》、《中华人民共和国矿产资源法》及有关法律法规，结合自治县的实际，制定本条例。

第二条 凡在自治县境内从事零星分散的矿产资源勘查、开采和矿产品加工、经营的单位和个人，必须遵守本条例。

第三条 自治县人民政府应当大力改善投资环境，吸引国内外经济组织和个人到自治县投资勘查、开发利用矿产资源。

第四条 自治县人民政府根据法律规定和国家的统一规划，对划给自治县的矿段和矿点，可以优先合理开发利用。

第五条 自治县矿产资源行政主管部门，依法履行下列职责：

（一）宣传贯彻执行国家有关矿产资源开采和安全生产的法律、法规和本条例；

（二）组织编制零星分散的矿产资源开发利用规划；

（三）按规定审批零星分散的矿产资源开采许可证；

（四）负责对矿山企业安全生产进行检查监督；

（五）维护矿业秩序，调处矿业权属纠纷，做好服务工作；

（六）负责征收矿产资源补偿费；

（七）对违反矿产资源法律、法规和本条例的行为进行行政处罚。

第六条 开采零星分散的矿产资源必须由采矿权申请人提出书面申请，经所辖村民委员会、乡（镇）人民政府提出意见，报自治县矿产资源行政主管部门审批并颁发采矿许可证。

第七条 鼓励单位和个人在国家划定的矿区范围外找矿、报矿。经地质勘查证实达到小型以上矿床规模的，由自治县人民政府给予奖励。

找矿人、报矿人、探矿权人经申请可优先办理采矿许可证。

第八条 依法申请办理探矿、采矿的单位和个人，自治县矿产资源行政主管部门应当在10日内办理相关手续。

第九条 开采矿产资源，必须遵守有关环境保护的法律法规。公路、桥涵、通讯设施、农田水利设施和生态环境，因采矿受到破坏的，矿山企业应当采取恢复补救措施。

第十条 严禁无证勘查、开采矿产资源和无证收购、加工、经营矿产品，严禁非法买卖、出租、转让矿产资源、探矿权和采矿权。

第十一条 矿山企业在招收员工时，在同等条件下应当优先招收当地少数民族人员。

第十二条 矿山企业应当建立健全安全生产责任制，配备安全管理人员，落实安全生产措施，及时消除生产安全事故隐患，确保安全生产。

矿山企业应当对员工进行安全生产的教育和培训。未经教育和培训合格的员工，不得上岗作业。

第十三条 自治县征收的矿产资源补偿费的留成部分，专项用于地质勘查、矿产资源的保护和管理。

第十四条 在矿产资源的勘查、合理开发利用和监督管理中作出显著成绩的单位和个人，由自治县人民政府给予表彰或者奖励。

第十五条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由自治县矿产资源行政主管部门给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）无证勘查、开采矿产资源的，没收违法所得，并处1000元以上5000元以下的罚款；

（二）无证收购、加工、经营矿产品的，除没收实物和违法所得外，并处矿产品价值1倍至3倍的罚款；

（三）非法买卖、出租或者转让矿产资源、探矿权和采矿权的，处2000元以上10000元以

下的罚款；情节严重的，吊销采矿许可证；

（四）未按规定交纳矿产资源补偿费的，责令补交，可以并处2000元以上20000元以下的罚款；

（五）未按规定建立健全安全生产责任制，配备安全管理人员，落实生产安全措施的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿。造成生产安全事故的，处10000元以上50000元以下的罚款；

（六）未按规定对员工进行安全生产教育和培训的，责令限期改正，可以并处5000元以上10000元以下的罚款。

第十六条 违反本条例第九条规定的，由有关行政主管部门依照有关法律法规的规定给予处罚。

第十七条 当事人对行政处罚决定不服的，依照《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》的规定办理。

第十八条 自治县矿产资源行政主管部门及其工作人员，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级行政主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十九条 本条例由自治县人民代表大会常务委员会解释。

第二十条 本条例由自治县人民代表大会通过，报经云南省人民代表大会常务委员会批准后公布施行。

云南省人民代表大会民族委员会关于《云南省澜沧拉祜族自治县矿产资源管理条例》审议结果的报告

——2002年5月27日在云南省第九届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上

省人大民族委员会副主任委员 杨润新

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

省人大民族委员会于今年4月27日举行第18次会议，审议了《云南省澜沧拉祜族自治县矿产资源管理条例》（以下简称条例）。现将审议结果报告如下：

一、澜沧拉祜族自治县矿产资源丰富，有铁、铅、锡、锑、铜、锰矿和水晶、石膏、石灰岩、砖瓦粘土等30余种矿产资源，发展矿业的潜力很大。其中，铁矿、煤矿、铅锌矿储量丰富而且有较高的开采价值。经过多年的开发利用，矿业已成为自治县五大支柱产业之一。为了加强对矿产资源的开发利用和保护管理，依法治矿，发挥矿业优势，解决矿产资源开发利用中存在的突出问题，加快自治县经济发展和山区各族群众脱贫致富的步伐，结合自治县的实际制定本条例是很有必要的。

二、1998年7月自治县就着手条例的起草工作。在条例的制定过程中，自治县人大常委